

1063980-29.2022.8.26.0002

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Responsabilidade do Fornecedor

Magistrado: ALEXANDRE BATISTA ALVES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional II - Santo Amaro

Vara: 14ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... feitas em sua conta corrente após o roubo do cartão do banco - Responsabilidade objetiva do banco - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" e da Súmula 479-STJ - Débitos inexigíveis - Negativação indevida - Falha na prestação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

14ª Vara Cível

Av. Nações Unidas, 22.939, São Paulo - SP - cep 04795-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1063980-29.2022.8.26.0002

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Responsabilidade do Fornecedor

Requerente:

Leonardo Castro Carvalho

Requerido:

Banco Original S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES

Vistos.

Leonardo Castro Carvalho propôs esta ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais em face de Banco Original S/A alegando, em resumo, que: a) é cliente do banco réu desde 2017, tendo cartão de crédito com limite de mais de R\$70.000,00; b) em 14.07.2022, percebeu a realização de diversas compras em seu cartão Mastercard e, a despeito de solicitado o bloqueio, foram realizadas vinte e seis transações seguidas no total de R\$26.657,77 sob as nomenclaturas especificadas na inicial; c) o réu informou que as compras foram realizadas de forma presencial e com cartão por meio de chip ou aproximação, negando-se a resolver extrajudicialmente a questão; d) sofreu dano moral em virtude da cobrança indevida.

Por essas razões, pleiteia a tutela de urgência para impedir a inclusão de seu nome nos cadastros de devedores. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do débito e formula pedido de indenização por danos morais. Juntou documentos (fls. 15/44).

Concedida a tutela de urgência, o réu contestou (fls. 60/72) e negou a existência

de defeito na prestação de serviços, asseverando que não houve qualquer indício de fraude e/ou irregularidade nas transações questionadas, certo sendo que os cartões de crédito foram cadastrados no Samsung Pay. Aduziu, ainda, que a responsabilidade pela guarda e sigilo de sua senha bancária é do autor e, por fim, refutou o pedido de indenização por danos morais.

Houve réplica.

É o relatório.

Fundamento e Decido

Julgo antecipadamente o pedido, nos termos do art. 355, I, do CPC.

É importante ressaltar, de início, que a relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Significa dizer que o fornecedor responde independentemente da existência de culpa, somente eximindo-se de responsabilidade se provar uma das excludentes previstas no art. 14º, § 3º, do CDC.

Dito isso, insurge-se o autor contra diversas compras em seu cartão Mastercard e, a despeito de solicitado o bloqueio, foram realizadas vinte e seis transações seguidas no total de R\$26.657,77 sob as nomenclaturas especificadas na inicial; c

Por seu turno, sustenta o banco réu que as operações foram validamente realizadas, não havendo indícios de fraude.

A prova negativa não compete à parte autora, devendo o réu provar o fato positivo em seu favor, o que, no presente caso, não fez a instituição financeira.

Não se ignora que os dados da senha do cartão, instrumento que em tese pode ter viabilizado a realização da operação, são de conhecimento exclusivo do autor.

Porém, não pode o Juízo presumir que o sistema da instituição financeira é infalível, apenas porque a ré assim proclama, carregando ao consumidor o ônus de demonstrar que o prejuízo não resultou de sua culpa exclusiva. Nesse sentido:

"Incumbe ao banco demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não provido" (STJ Processo Resp 727843/SP; Recurso Especial 2005/0031192-7, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, data do julgamento 15/12/2005, DJ 01.02.2006, p.553).

Neste ponto, não se pode desconsiderar a eventualidade da clonagem do cartão ou da senha ou, ainda, a possibilidade do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, fatos estes de responsabilidade do banco.

O banco, ao instituir a automação na prestação dos serviços e, portanto, economizando com a contratação de funcionários, deve se aparelhar de forma a se proteger, bem como a seus clientes, de eventuais golpes.

A atividade normalmente desenvolvida pelo banco réu (saques e empréstimos em

operações de autoatendimento) implica, por sua própria natureza, risco para os direitos de outrem. Os clientes bancários podem ser vítimas de falsificações, clonagem, ou até mesmo de estelionatários que se fazem passar por funcionários das agências nas proximidades das máquinas.

Ademais, dadas as alegações da inicial, cabia ao banco réu comprovar que o autor efetivamente realizou as operações descritas na inicial, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), de modo que houve falha na prestação dos serviços de segurança pelo banco réu, não se aplicando ao caso o artigo 14, § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor

Assim, não havendo nos autos qualquer evidência de que as transações impugnadas ocorreram por culpa exclusiva da vítima, a responsabilidade do banco réu é objetiva, pelo fato do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

E não podia ser diferente, uma vez que todo o sistema voltado para a operacionalização das atividades bancárias é de responsabilidade da instituição financeira, sobre o qual não detém a consumidora qualquer forma de participação ou monitoramento.

Como exposto, não exsurge dos autos culpa grave do autor, razão pela qual eventual atuação de terceiro criminoso não exclui a responsabilidade do banco réu, uma vez que se trata de fato que está inserido na atividade comercial das instituições financeiras, isto é, ligado aos riscos do empreendimento, submetendo-se, pois, à noção geral de vício ou defeito na prestação do serviço.

Frise-se que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilização civil do fornecedor tem natureza objetiva, fundada no risco gerado por sua atividade empresarial, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independentemente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa, não restando configurada hipótese de excludente de responsabilidade.

Nesse sentido, confira-se julgados em casos semelhantes:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - CARTÃO DO BANCO ROUBADO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA - Autor que impugnou transações feitas em sua conta corrente após o roubo do cartão do banco - Responsabilidade objetiva do banco - Exclusão da responsabilidade do fornecedor apenas nas hipóteses do § 3º do art. 14 do CDC, não ocorrentes no caso em tela - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" e da Súmula 479-STJ - Débitos inexigíveis - Negativação indevida - Falha na prestação de serviços - Dano moral configurado - RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO. INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELO CORRENTISTA - Cartão do autor roubado e utilizado por terceiro - Negativação - Dever do banco de indenizar - Valor da indenização arbitrada na sentença em R\$ 43.440,00, que comporta redução para R\$ 15.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, na linha dos precedentes desta e. 23ª Câmara de Direito Privado - RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO." (Relator(a): Sérgio Shimura; Comarca: Santos; Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/07/2016; Data de registro: 02/08/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença de improcedência - Inconformismo do autor Saques realizados na conta corrente do autor - Instituição financeira ré que não comprovou a regularidade das operações financeiras. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula nº 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a

inversão do ônus da prova Falha na segurança interna do banco evidenciada. Prestação de serviços deficitária. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula nº 479, do E. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova acerca da autenticidade das transações bancárias impugnadas. Instituição financeira ré que não providenciou o armazenamento das imagens Danos materiais comprovados Danos morais configurados. Sentença reformada para condenar o réu a restituir ao autor o valor descrito na inicial, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais de R\$10.000,00 (dez mil reais) Recurso parcialmente provido." (Apelação nº 1022283-52.2018.8.26.0007, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 01/11/2019).

De rigor, assim, a declaração de inexigibilidade de débito, confirmando-se a tutela antecipada concedida.

Os danos morais, por sua vez, são indevidos.

A configuração de danos à esfera moral exige a dor, o sofrimento, a angústia profunda. Desta forma, o ilícito praticado deve revestir-se de relevância e gravidade, sob pena de colocar-se no mesmo patamar os desgostos ou incômodos decorrentes da convivência social.

O ato praticado deve, portanto, atingir bens personalíssimos do autor, já que o mero dissabor ou desconforto não são aptos a ensejar o dever de indenizar, nem tampouco o mero descumprimento contratual.

Conforme adverte Sérgio Cavalieri Filho:

"Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exagerada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª edição, Atlas, p. 80).

No presente caso, embora os fatos tenham causado decepção e aborrecimento ao autor, não há qualquer prova de que se revestiram de gravidade e relevância tais que, ultrapassando a esfera patrimonial dele, vieram a atingir-lhe bens personalíssimos.

Nesse sentido, confirmam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais do STJ:

"A descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente". (Resp 554.876-RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 17.2.2004, v.u).

"O inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer desconforto ao outro contratante - e normalmente o traz - trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais". (STJ -

4.^a T. – REsp 202.564 – Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 02.08.2001 – DJU 01.10.01 e RSTJ 152/392).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para declarar a inexigibilidade de débito, confirmando-se a tutela antecipada concedida.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e verba honorária da parte contrária, arbitrada esta, por equidade, em R\$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

P.R.I.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA